رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٠٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٢٦٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٤/٦هـ

الموضوعات

تعليم - قرارات تعليمية - تعليم أهلي - إلغاء عقد معلمة - ارتكاب مخالفات جنائية ونظامية - المقصود بالمدعي في عبء الإثبات - القصور في إثبات المخالفات - الإخلال بضمانة التحقيق - انتفاء البينة - أركان القرار الإداري - تعريف ركن السبب - عيوب القرار الإداري - عيب السبب - ما يترتب على إلغاء القرار الإداري.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء عقدها التعليمي، ومنحها صلاحية العمل - استناد القرار محل الدعوى إلى ارتكاب المدعية عدداً من المخالفات الجنائية والنظامية - قصور المدعى عليها في إثبات المخالفة الجنائية المنسوبة للمدعية، وكذلك عدم التحقيق فيها - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت ارتكاب المدعية للمخالفات النظامية المنسوبة إليها - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - إلغاء القرار محل الدعوى يستوجب معه إلغاء كل ما ترتب عليه، ومن ذلك ما يتعلق بصلاحية العمل - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- قول الرسول ﷺ: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤هـ تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكلته كانت تعمل لدى مدرسة (...) بموجب العقد المؤرخ في ٢٠٢١/٣/٢٨م ولمدة سنة، ثم صدر قرار من مدير تعليم نجران رقم (٤٣٠٠٥٤٧٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ المتضمن إنهاء عقود بعض المعلمات ومن بينهم المدعية بسبب المخالفات المرصودة عليها، فتظلمت المدعية أمام المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ، كما أضاف وكيل المدعية أن محضر اللجنة المعد من قبل المدعى عليها جاء خالياً من أي أدلة ملموسة تدين موكلته، وختم بطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٣٠٠٥٤٧٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ ومنحها صلاحية العمل من قبل الوزارة. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة مفادها: أن مدير إدارة التعليم بمنطقة نجران، وبموجب الصلاحيات المخول بها نظاماً، أصدر القرار رقم (٤٣٠٠٥٤٧٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ المتضمن: إنهاء عقد المدعية مبنياً على مرئيات اللجنة المشكلة، وفق لائحة الإطار العام لمكافآت التميز وعقوبات المخالفات في المدارس والمعاهد الأهلية، والتي خلصت فيها اللجنة إلى ثبوت المخالفات التالية على المدعية وهي: (التزوير بتحضير إحدى منسوبات المدرسة بالتوقيع عنها وإضافة مهام يومية لها دون حضورها، تعنيف الطلاب، التحريض على العنف، دمج الحالات الطلابية، مطالبة المعلمات ببطاقات الصراف، عقد جلسات تشخيصية غير نظامية

قبل الحصول على الموافقة من إدارة التعليم، المشاركة في إقصاء الكادر السعودي، توظيف معلمات قريبات للمدعية بالمدرسة)، فقد عُوملت المدعية بالمادة (٦٦) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ، التي نصت على أنه: "الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: ٦- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام"، والمادة (٨٠) من ذات النظام، التي نصت على أنه: "١-إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه"، كما أرفق صورة من محضر التحقيق مع المدعية، ومحضر اللجنة، وصورة من القرار محل الدعوى، وختم بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية ذكر فيها: أن المدعى عليها، قد وجهت عدة مخالفات لموكلته من بينها التزوير، الذي لم تتطرق له المدعى عليها في محضر التحقيق المؤرخ في١٤٤٣/٤/٢٠هـ، ولم ترسل الأوراق للجهات المختصة للتحقق من ثبوته، وكذلك مخالفة تعنيف الطلاب، فإنه يوجد في المدرسة محضر إثبات حالة، يفيد بأن إحدى المعلمات هي من قامت بالتعنيف، وليست المدعية، وأما بقية المخالفات فهي كلام مرسل لا دليل عليه. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم لما يلي.

الأسباب

بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٣٠٠٥٤٧٣٢٢) وتاريخ

١٤٤٣/٥/٨هـ، ومنحها صلاحية العمل من قبل الوزارة؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ومن اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فلما كان من الثابت أن القرار محل الدعوى صدر بتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ، وتظلمت منه المدعية بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ، وكما تقدمت بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤هـ؛ فإن دعواها تكون مقدمة خلال المدة النظامية مستوفية إجراءاتها الشكلية وفق المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن طلب المدعية إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٣٠٠٥٤٧٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ المتضمن إنهاء عقدها بسبب وجود مخالفات من قبلها، وتدفع المدعى عليها أن قرارها قد صدر وفق النظام، إذ إن المدعية ارتكبت عدة مخالفات تستوجب ما توصلت إليه المدعى عليها، وبما أن القرار الإداري يقوم على أركان خمسة هي: الاختصاص، والشكل، والمحل، والسبب، والغاية. ومقتضى ذلك أنه متى تخلف أحد هذه الأركان كان القرار الإداري غير مشروع. وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن العيوب التي تعتري القرار الإداري هي: عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل، وعيب السبب، وعيب مخالفة الأنظمة واللوائح، وعيب الانحراف بالسلطة. وفي سبيل تحقق

الدائرة من توافر أركان القرار تبين لها وهي بصدد فحص ركن السبب، أن المدعى عليها قد استندت في إصدار قرارها إلى مرئيات اللجنة المشكلة وفق لائحة الإطار العام لمكافآت التميز وعقوبات المخالفات في المدارس والمعاهد الأهلية، والتي خلصت فيها اللجنة إلى ثبوت المخالفات التالية على المدعية وهي: (التزوير بتحضير إحدى منسوبات المدرسة بالتوقيع عنها، وإضافة مهام يومية لها دون حضورها، تعنيف الطلاب، التحريض على العنف، دمج الحالات الطلابية، مطالبة المعلمات ببطاقات الصراف، عقد جلسات غير نظامية قبل الحصول على الموافقة من إدارة التعليم، المشاركة في إقصاء الكادر السعودي، توظيف معلمات قريبات للمدعية بالمدرسة)، وحيث إنه من المستقر أن المراد بالسبب هو: الحالة الواقعية أو النظامية التي تحمل جهة الإدارة على إصدار القرار. كما أنه يستوجب لتطبيق النصوص النظامية تحقق حالة واقعية معينة أو تحققها على نحو معين، فإن مشروعية القرار تتوقف على أمرين أحدهما: تحقق تلك الواقعة بمعنى الوجود المادي لتلك الواقعة. وثانيهما: استيفاء الحالة الواقعية للشروط التي حددها المنظم. فمتى اختل وجود أحدهما كان ذلك عيباً في القرار يستوجب إلغاءه. وتأسيساً على ما سبق؛ فإنه بفحص الأوراق المقدمة من المدعى عليها تبين أن سبب صدور القرار رقم (٤٣٠٠٥٤٧٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ وجود مخالفات على المدعية، وبتحقق الدائرة من الوجود المادي تبين لها من الأوراق المقدمة أن مخالفة التزوير أقرتها المدعى عليها دون التحقق من ثبوتها، فلم تقدم للدائرة المستندات التي زعمت أنها مزورة، ولم تقم المدعى عليها

بضبطها وإرسالها للجهات المختصة للتحقق من ثبوت تزويرها، وكان عليها عدم الاكتفاء بما توصلت إليه من قرائن غير موصلة من استقالة إحدى المعلمات، فلم يتبين للدائرة ابتداءً ما يدين المدعية أو أن المدعى عليها انتهجت الطريق السليم لمثل هذه المخالفات، فضلاً عن أن المدعى عليها لم توجه هذه المخالفة للمدعية أثناء التحقيق، فمع التسليم أن التزوير مخالفة يستحق مرتكبه العقوبة، إلا أنه يستوجب قبل إيقاع العقوبة ثبوت ارتكاب المخالفة؛ الأمر الذي عجزت المدعى عليها عن تقديمه. وأما مخالفات (تعنيف الطلاب، والتحريض على العنف، وتوظيف معلمات بشكل غير نظامي، والعمل على إقصاء الكادر السعودي)؛ فهي مخالفات مرسلة خالية عن ما يثبتها، إذ إن (الأصل براءة الذمة)، وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم البينة لقول النبي ﷺ: "...البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر"، وأنه لا يقصد بالمدعي هنا رافع الدعوى فقط، بل من ادعى خلاف الأصل فيقع على عاتقه عبء الإثبات، ولم يتبين من أوراق الدعوى أن المدعى عليها استندت على ما من شأنه أن يقوى لتغيير ذلك الأصل؛ الأمر الذي يتبين معه أن قرار المدعى عليها قد اتسم بعيب السبب، إذ لم يتوفر في ركن سببه ثبوت تحقق الوجود المادي لتلك الواقعة، وفي هذا ما يغني عن بحث بقية الأسباب. وفيما يتعلق بطلب المدعية صلاحية العمل من قبل الوزارة؛ فإن إلغاء القرار محل الدعوى يستوجب إلغاء كل ما أحدثه وترتب عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوقها.

تعليم

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران رقم (٤٣٠٠٥٤٧٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.